

理论攻坚-行政执法 1

(全部讲义+本节课笔记)

主讲教师：李斌

授课时间：2020.03.21



粉笔公考·官方微信

理论攻坚-行政执法 1（讲义）

第四章 行政执法依据

第一节 公安机关办理行政案件程序规定

一、管辖

行政案件由违法行为地的公安机关管辖。由违法行为人居住地公安机关管辖更为适宜的，可以由违法行为人居住地公安机关管辖，但是涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件除外。

二、回避制度

（一）回避的情形

公安机关负责人、办案人民警察有下列情形之一的，应当自行提出回避申请，案件当事人及其法定代理人有权要求他们回避：

1. 是本案的当事人或者当事人近亲属的；
2. 本人或者其近亲属与本案有利害关系的；
3. 与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的。

（二）回避决定

回避适用于公安机关负责人、办案人民警察、鉴定人、翻译人员。办案人民警察的回避，由其所属的公安机关决定；公安机关负责人的回避，由上一级公安机关决定。鉴定人、翻译人员的回避，由指派或者聘请的公安机关决定。

（三）回避结果

在公安机关作出回避决定前，办案人民警察不得停止对行政案件的调查。

作出回避决定后，公安机关负责人、办案人民警察不得再参与该行政案件的调查和审核、审批工作。

被决定回避的公安机关负责人、办案人民警察、鉴定人和翻译人员，在回避决定作出前所进行的与案件有关的活动是否有效，由作出回避决定的公安机关根据是否影响案件依法公正处理等情况决定。

强化练习

- 1.（单选）民警王某负责办理一起轻微伤害案件，该案当事人申请王某回避，

根据

《治安管理处罚法》规定，公安机关决定王某不实行回避的情形是（ ）。

- A. 被侵害人是民警王某所属派出所所长的哥哥
- B. 违法行为人的舅舅是民警王某所在小区的清洁工
- C. 违法行为人是民警王某的大学同学
- D. 被侵害人是民警王某战友的女儿

2.（多选）张某是甲县人，长期前往乙县、丙县做生意，警方查获的下列行政案

件，可以由甲县公安机关管辖的有（ ）。

- A. 张某在乙县嫖娼
- B. 张某在丙县赌博
- C. 张某在丙县扰乱公共场所秩序
- D. 张某在乙县打架

三、调查取证

（一）人员要求

公安机关进行询问、辨认、检查、勘验，实施行政强制措施等调查取证工作时，人民警察不得少于二人，并表明执法身份。

接报案、受案登记、接受证据、信息采集、调解、送达文书等工作，可以由一名人民警察带领警务辅助人员进行，但应当全程录音录像。

（二）传唤

书面传唤	经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，使用传唤证传唤。使用传唤证传唤的，违法嫌疑人被传唤到案后和询问查证结束后，应当由其在传唤证上填写到案和离开时间并签名
口头传唤	对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示人民警察证，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间

强制传唤	对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理、出境入境管理的嫌疑人以及法律规定可以强制传唤的其他违法嫌疑人经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，可以强制传唤。强制传唤时，可以依法使用手铐、警绳等约束性警械
------	---

（三）询问

询问场所 和时间	在公安机关询问违法嫌疑人，应当在办案场所进行 对被传唤的违法嫌疑人，应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过八小时；案情复杂，违法行为依法可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过二十四小时
询问要求	询问违法嫌疑人、被侵害人或者其他证人，应当个别进行。询问时，可以全程录音、录像，并保持录音、录像资料的完整性 询问未成年人（治安管理处罚为不满 16 周岁的人）时，应当通知其父母或者其他监护人到场，其父母或者其他监护人不能到场的，也可以通知未成年人的其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场，并将有关情况记录在案。确实无法通知或者通知后未到场的，应当在询问笔录中注明 询问聋哑人，应当有通晓手语的人提供帮助，对不通晓当地通用的语言文字的被询问人，应当为其配备翻译人员

（四）检查

检查到的对象	对与违法行为有关的场所、物品、人身可以进行检查
检查的程序	检查时，人民警察不得少于二人，并应当出示人民警察证和县级以上公安机关开具的检查证。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示人民警察证，可以当场检查；但检查公民住所的，必须有证据表明或者有群众报警公民住所内正在发生危害公共安全或者公民人身安全的案（事）件，或者违法存放危险物质，不立即检查可能会对公共安全或者公民人身、财产安全造成重大危害 检查妇女的身体，应当由女性工作人员进行

强化练习

1. (多选) 2015 年 5 月 2 日, 辍学在家的黄某, 在过 15 岁生日的时候, 到原来上学的学校附近, 对晚自习放学后落单的学生进行抢劫, 整个过程中, 被张某和刘某夫妻二人看到 (刘某是哑巴, 夫妻二人日常生活中用哑语交流)。8 月中旬, 黄某教唆李某 (15 岁) 盗窃他人财物折价 6000 元。10 月 3 日, 黄某主谋, 与赵某 (17 岁) 绑架他人勒索财物 40000 元。2016 年 6 月 19 日, 黄某在公交车站等车时, 趁一乘客不备, 抢夺其皮箱逃跑 (箱内有现金 5000 元)。正在下班途中的公安机关侦查员王某目睹全过程, 直接截住黄某, 将其抓捕, 并在其身上搜出一把匕首。公安机关对张某和刘某夫妻进行询问, 下列有关询问方式的说法中正确的有 ()。

- A. 应当单独询问张某
- B. 应当单独询问刘某, 但可以请张某在现场对其哑语进行翻译
- C. 可以到张某和刘某提出的地点进行询问
- D. 应当单独询问刘某, 但应当另请懂哑语的人在现场对其哑语进行翻译

2. (单选) 派出所民警小李在办理一起吸毒案件时, 将违法行为人传唤到公安机关询问查证, 询问查证的时间不得超过 (); 情况复杂, 依照《中华人民共和国治安管理处罚法》规定可能适用行政拘留处罚的, 询问查证的时间不得超过 ()。

- A. 8 小时 12 小时
- B. 8 小时 24 小时
- C. 12 小时 24 小时
- D. 6 小时 12 小时

3. (多选) 邓某与王某 (男, 2002 年 3 月 1 日出生) 既是邻居又是同学。2016 年 10 月 2 日, 邓某买了一辆价值 400 元的自行车, 王某欲借用, 被拒绝后双方发生口角, 情急之下, 王某扇了邓某一耳光。10 月 15 日 9 时许, 邓某报案, 称放在家中的自行车被盗, 并指出王某有作案嫌疑。接到报警后, 民警老陈和小

张一起到王某家中查看情况。10月15日10时许，办案民警口头传唤王某到派出所接受调查。王某起初不承认，民警也未让其回家。16日14时许，王某终于供认作案后将自行车藏在同学蔡某家中。民警老陈与小张在传唤和询问王某时，违反程序规定的行为有（ ）。

- A. 对王某口头传唤
- B. 将传唤王某的原因和依据通知其父母
- C. 询问王某时通知王某的父母到场
- D. 询问王某的时间超过24小时

4.（单选）派出所民警接到群众报警称，王某家中存有爆炸物品，遂到王某家中检查。下列说法正确的是（ ）。

A. 因情况紧急，民警来不及办理检查证件，可以出示人民警察证后进入王某家进绑架他人勒索财物40000元。2016年6月19日，黄某在公交车站等车时，趁一乘客不备，抢夺其皮箱逃跑（箱内有现金5000元）。正在下班途中的公安机关侦查员王某目睹全过程，直接截住黄某，将其抓捕，并在其身上搜出一把匕首。公安机关对张某和刘某夫妻进行询问，下列有关询问方式的说法中正确的有（ ）。

- A. 应当单独询问张某
- B. 应当单独询问刘某，但可以请张某在现场对其哑语进行翻译
- C. 可以到张某和刘某提出的地点进行询问
- D. 应当单独询问刘某，但应当另请懂哑语的人在现场对其哑语进行翻译

2.（单选）派出所民警小李在办理一起吸毒案件时，将违法行为人传唤到公安机关询问查证，询问查证的时间不得超过（ ）；情况复杂，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》规定可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过（ ）。

- A. 8小时 12小时
- B. 8小时 24小时
- C. 12小时 24小时

D. 6 小时 12 小时

3. (多选) 邓某与王某(男, 2002 年 3 月 1 日出生)既是邻居又是同学。2016 年 10 月 2 日, 邓某买了一辆价值 400 元的自行车, 王某欲借用, 被拒绝后双方发生口角, 情急之下, 王某扇了邓某一耳光。10 月 15 日 9 时许, 邓某报案, 称放在家中的自行车被盗, 并指出王某有作案嫌疑。接到报警后, 民警老陈和小张一起到王某家中查看情况。10 月 15 日 10 时许, 办案民警口头传唤王某到派出所接受调查。王某起初不承认, 民警也未让其回家。16 日 14 时许, 王某终于供认作案后将自行车藏在同学蔡某家中。民警老陈与小张在传唤和询问王某时, 违反程序规定的行为有()。

- A. 对王某口头传唤
- B. 将传唤王某的原因和依据通知其父母
- C. 询问王某时通知王某的父母到场
- D. 询问王某的时间超过 24 小时

4. (单选) 派出所民警接到群众报警称, 王某家中存有爆炸物品, 遂到王某家中检查。下列说法正确的是()。

- A. 因情况紧急, 民警来不及办理检查证件, 可以出示人民警察证后进入王某家进行检查
- B. 检查王某的人身应当经派出所负责人审批
- C. 强制传唤王某必须由县级以上公安机关负责人审批
- D. 检查王某的住处可由公安派出所负责人审批

5. (多选) 某派出所民警王某与刘某出警, 进入现场后发现甲、乙、丙、丁正在赌博, 经当事人确认共有赌资三千五百元; 另外发现一把匕首、多张淫秽光盘以及一支用过的疑似毒品注射器, 随即对四人口头传唤。经进一步调查发现, 淫秽光盘都是甲的, 丁注射过少量海洛因, 甲、乙、丁三人均指认匕首是丙的, 但丙矢口否认; 民警刘某是丙的舅舅, 非常生气, 对丙拳打脚踢, 丙忍受不住, 只好承认匕首是自己的。查明上述案情后, 民警依法对四名当事人作出处理。办

案民警在本案的询问查证过程中，正确的做法有（ ）。

- A. 将传唤的原因和依据通知甲、乙、丙、丁四人各自的家属
- B. 在自己的办公室对嫌疑人进行询问
- C. 分别将甲、乙、丙、丁四人带到不同房间进行询问
- D. 告知被询问人享有拒绝回答与本案无关问题的权利

6.（多选）2017年6月5日晚，张某、王某、李某三人约好到一家KTV歌厅包房中唱歌喝酒。期间张某拿出一小包东西对王某、李某说：“这是K粉，咱们哥几个尝尝。”说罢自己便拿出随身携带的工具开始吸食。王某听了也随着张某一起开始吸食，李某只是喝酒，没有吸食。稍后，李某醉酒，提议找陪唱的，张某、王某表示赞同。随后张某叫来歌厅服务员，要求提供陪唱服务，服务员拒绝说：“我们这里没有陪唱服务。”张某听后便对服务员进行谩骂，并砸毁包房内的一些物品（价值200元）。歌厅经理报警后，派出所民警迅速出警赶到现场，对张某、王某和李某及歌厅包房进行了检查，查获未吸食完的少量K粉和吸食用的工具。当民警要把张某、王某、李某三人口头传唤到派出所时，醉酒的李某拒不配合民警。民警对李某采取了约束措施，随后将张某、王某、李某三人带至派出所进行询问查证。关于派出所民警对张某、王某、李某的询问查证，下列说法正确的是（ ）。

- A. 询问查证应当及时进行，时间最长不得超过12小时
- B. 询问应当分开个别进行，但张某、王某涉嫌同一违法行为的可合并进行
- C. 询问时，可以全程录音、录像，并保持录音、录像资料的完整性
- D. 询问笔录中应注明张某、王某、李某的到案经过、到案时间和离开时间

7.（单选）根据《治安管理处罚法》，有权开具对与违反治安管理行为有关的场所、物品、人身进行检查的检查证明文件的是（ ）。

- A. 某镇公安派出所
- B. 某区公安分局
- C. 某市公安局办案人员
- D. 某县公安局办案部门

四、行政救济

行政复议	(1) 复议机关：原则上找上一级，公安部找自己 (2) 复议申请：60 日
行政诉讼	(1) 管辖法院： ①一般为基层法院 ②如果被告是公安部，为中级法院 (2) 被告： 一般情况：谁作出行政行为谁是被告 经复议的案件： ①复议维持：共同被告 ②复议改变：复议机关是被告 ③复议未作出决定：看原告选择 (3) 申请期限： 直接提起诉讼的：6 个月 先复议后诉讼：15 天
国家赔偿	一般情形：谁作出行政行为谁赔偿 经复议，复议机关加重的：复议机关对加重部分赔偿

强化练习

- (单选) E 市 F 县公安局对实施盗窃的刘某处以行政拘留十五日的治安处罚，刘某不服处罚，可以 ()。
 - 只能向 E 市公安局申请复议，不能向人民法院起诉
 - 只能向 E 市公安局申请复议，不服时再向人民法院起诉
 - 只能先向人民法院起诉，不服时可再向 E 市公安局申请复议
 - 既可向 E 市公安局申请复议，也可向人民法院起诉
- (单选) 在甲市乙区摆摊的王某和李某发生冲突，造成李某轻微伤，乙区公安分局以故意殴打他人对王某处以行政拘留 5 日的处罚，王某不服，欲提起行

政复议，其合法维权途径是（ ）。

- A. 应当向乙区公安分局提起行政复议
- B. 应当向甲市公安局提起行政复议
- C. 应当向乙区人民政府提起行政复议
- D. 可以向甲市公安局提起行政复议，也可以向乙区人民政府提起行政复议

3.（单选）姜某因故意损坏名胜古迹，被 B 市 C 区公安分局滨湖派出所处以 200 元罚款。姜某不服处罚，申请行政复议。行政复议的被申请人应当是（ ）。

- A. 滨湖派出所
- B. C 区公安分局
- C. C 区人民政府
- D. B 市公安局

4.（单选）史某因放任动物恐吓他人，被甲县公安局乙公安派出所处以 500 元的罚款。史某向甲县人民政府申请行政复议，甲县人民政府改变了该处罚决定。史某提起行政诉讼，其被告是（ ）。

- A. 乙公安派出所
- B. 甲县公安局
- C. 甲县人民政府法制办
- D. 甲县人民政府

5.（单选）甲市乙县公安局依法对违法嫌疑人李某作出罚款的处罚决定，办案民警制作《行政处罚决定书》，应当载明当事人如不服本决定，可以在收到本决定书后依法申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限。以下内容正确的是（ ）。

- A. 两个月内向乙县人民政府申请行政复议
- B. 六十日内向甲市公安局申请行政复议
- C. 六个月内向甲市人民法院提起行政诉讼
- D. 三个月内向乙县人民法院提起行政诉讼

6. (单选) 屈某因伪造国家机关印章被县公安局处以 15 日拘留, 并处 1000 元罚款。屈某认为处罚不当, 合法权益受到损害, 要求赔偿。针对屈某的赔偿申请, 下列表述正确的是 ()。

- A. 屈某要求的赔偿是国家赔偿
- B. 赔偿义务机关应为市公安局
- C. 屈某请求赔偿的时效为 1 年
- D. 屈某应向市中级人民法院提起诉讼

第二节 治安管理处罚法

一、处罚种类

- 1. 警告。
- 2. 罚款。
- 3. 行政拘留。
- 4. 吊销公安机关发放的许可证。
- 5. 限期出境或者驱逐出境。

二、治安管理处罚的适用

(一) 不予处罚

- 1. 不满十四周岁的人违反治安管理的。
- 2. 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候违反治安管理的。
- 3. 违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的。

(二) 减轻或者不予处罚

- 1. 情节特别轻微的。
- 2. 主动消除或者减轻违法后果, 并取得被侵害人谅解的。
- 3. 出于他人胁迫或者诱骗的。
- 4. 主动投案, 向公安机关如实陈述自己的违法行为的。
- 5. 有立功表现的。

(三) 从重处罚

1. 有较严重后果的。
2. 教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的。
3. 对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的。
4. 六个月内曾受过治安管理处罚的。

强化练习

1. （单选）下列属于公安机关行政处罚种类的是（ ）。
A. 吊销营业执照
B. 警告
C. 罚金
D. 拘役
2. （单选）公安机关对有盗窃行为的刘某决定行政拘留 15 日，同时查明其还有抢夺行为，对其抢夺行为决定行政拘留 15 日。对刘某应执行行政拘留时间为（ ）。
A. 30 日
B. 25 日
C. 20 日
D. 15 日
3. （单选）下列违反治安管理的行为中，可以减轻处罚或者不予处罚的情形是（ ）。
A. 甲酒后将饭馆的电视砸坏
B. 甲醉酒后无故殴打饭馆服务员致轻微伤
C. 甲被他人胁迫将饭店的计算器偷走
D. 甲酒后偷走饭馆内两瓶茅台酒
4. （单选）对于张某教唆王某实施寻衅滋事的违反治安管理行为，公安机关应（ ）。

- A. 从重处罚张某，同时处罚王某
- B. 从重处罚王某，同时处罚张某
- C. 给予张某、王某相同的处罚
- D. 对王某处罚，对张某不处罚

5. (单选) 违反治安管理行为的追究时效是 ()。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 1 年
- D. 2 年

6. (单选) 2018 年 2 月 14 日 18 时许，东海市公安局河东分局某派出所接群众报警，在建设大马路附近一大型商场内，有一名年轻男子与售货员发生纠纷，故意踢碎商场摆放在过道处的花盆。民警快速出警将该名男子抓获并带回派出所审查。经查，男子李某，2004 年 3 月 3 日出生，南方某县人，其态度恶劣，拒不交代因纠纷故意踢碎商场花盆的违法事实，但有多名在场人员指认、被踢碎的花盆及监控录像等证据。在调查取证后，河东分局应对李某作出的正确决定是 ()。

- A. 不予处罚，责令其监护人严加管教
- B. 减轻处罚，给予警告
- C. 从轻处罚，给予罚款
- D. 从重处罚，给予拘留但不执行

7. (单选) 2018 年 11 月 3 日，李某(17 周岁)因吸食毒品，被公安机关抓获。公安机关调查时，发现其同年 6 月曾诈骗王某人民币 200 元。对于本案的处理，下列说法不正确的是 ()。

- A. 因李某系未成年人，对其应从轻或减轻处罚
- B. 公安机关对李某骗得的 200 元应当予以追缴，并在追缴后退还给王某
- C. 对李某的两个违法行为应分别决定，合并执行

D. 因李某未满 18 周岁，对其应不予处罚

三、治安管理处罚的决定权

治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。

四、治安管理处罚程序

（一）简易程序（当场处罚）

1. 特点：一人执法，当场决定，当场送达。

2. 适用条件：违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者二百元以下罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定。《公安机关办理行政案件程序规定》中指出：涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，不适用当场处罚。

3. 备案：当场作出治安管理处罚决定的，经办的人民警察应当在二十四小时内报所属公安机关备案。

（二）一般程序

公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书，并当场交付被处罚人；无法当场向被处罚人宣告的，应当在二日内送达被处罚人。

（三）听证程序

公安机关作出吊销许可证以及处二千元以上罚款的治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证。听证由公安机关法制部门组织实施。

强化练习

1. （单选）根据《治安管理处罚法》的规定，公安机关在作出行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有权要求举行听证的情形是（ ）。

A. 对为偷越国境人员提供条件的王某，拟处以行政拘留十日，并处一千元罚款的处罚

B. 对某宾馆不遵守旅客实名登记制度造成严重后果的情形，拟处以吊销该宾馆的《特种行业许可证》的处罚

C. 对违反体育比赛秩序的张某，拟处以行政拘留十日的处罚

D. 对违反治安管理的英国人史密斯，拟处以一千元罚款并附加适用限期出

境的处罚

2. (单选) 根据《公安机关办理行政案件程序规定》，下列人员违反治安管理的行为事实清楚，证据确凿，可以适用当场处罚的情形是（ ）。

- A. 李某，因非法储存少量罂粟壳应当处以二百元罚款
- B. 王某，因赌博应当处以二百元罚款
- C. 邵某，因嫖娼应当处以二百元罚款
- D. 江某，因谎报疫情应当处以二百元罚款

3. (单选) 某派出所突击检查胡某经营的娱乐城，胡某向正在赌博的人员通风报信，派出所突击检查一无所获。派出所民警将胡某带回调查，得到胡某的供述。派出所据此决定对胡某行政拘留 10 日。下列说法正确的是（ ）。

- A. 在作出行政拘留决定前，胡某有权要求举行听证
- B. 派出所对胡某作出行政拘留的决定违法
- C. 只有胡某的供述，没有其他证据证明，也可对胡某作出处罚决定
- D. 若胡某不服提起行政诉讼，公安机关应暂缓执行行政拘留决定

五、治安调解

对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。

强化练习

1. (单选) 2017 年 1 月 26 日 17 时许，某县何坝镇村民林某为小孩过满月，邀请同村罗某、李某等十余人在家聚会。21 时许，罗某、李某因相互劝酒发生口角后，罗某打了李某背部一拳，致李某滑倒在地扭伤脚踝。随后，李某拨打 110 报警。罗某酒醒后表示很后悔，称愿意赔礼道歉、赔偿李某损失，希望公安机关调解处理。李某接受道歉，同意调解。后在民警主持下，双方达成调解协议。

假如罗某不履行协议，李某不满找到公安民警，民警正确的处理方式是（ ）。

- A. 对罗某进行强制执行
- B. 对罗某进行治安处罚
- C. 告知李某提起行政诉讼
- D. 重新主持治安调解

2.（单选）李某（17 岁）因陈某学习成绩一直比自己好而心生嫉妒，借故殴打陈某并致其轻微伤。陈某报警，公安机关受理了案件，以下关于本案处理说法正确的是（ ）。

- A. 殴打他人不适用调解结案，该案不能调解处理
- B. 因李某系未成年人，故对其可以不予处罚，责令监护人严加管教
- C. 如果李某系初次违反治安管理，且无犯罪记录，则对李某给予的行政拘留处罚应不予执行
- D. 因联系不上李某的父亲，公安机关可马上询问李某

3.（单选）蔡某女儿被夏某家的宠物犬咬成轻微伤，蔡某报警要求处罚夏某并赔偿其女儿医药费、精神损失费，双方均不同意调解。下列属于派出所正确的做法是（ ）。

- A. 裁决夏某赔偿蔡某女儿的全部损失
- B. 告知蔡某就赔偿问题向人民法院提起民事诉讼
- C. 裁决夏某赔偿医药费，告知蔡某就精神损失费提起民事诉讼
- D. 责令夏某赔偿医药费，告知蔡某就精神损失费提起民事诉讼

六、治安管理处罚的执行

（一）罚款的执行

受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。但是，有下列情形之一的，人民警察可以当场收缴罚款：

- 1. 被处五十元以下罚款，被处罚人对罚款无异议的；
- 2. 在边远、水上、交通不便地区，公安机关及其人民警察依照法律的规定作

出罚款决定后，被处罚人向指定的银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人提出的；

3. 被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的。

（二）行政拘留的暂缓执行

1. 适用条件

被处罚人不服行政拘留处罚决定，申请行政复议、提起行政诉讼的，可以向公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请。公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发生社会危险的，由被处罚人或者其近亲属提出符合规定条件的担保人，或者按每日行政拘留二百元标准交纳保证金，行政拘留的处罚决定暂缓执行。

2. 担保人的条件

- （1）与本案无牵连；
- （2）享有政治权利，人身自由未受到限制；
- （3）在当地有常住户口和固定住所；
- （4）有能力履行担保义务。

（三）不执行行政拘留

- 1. 已满十四周岁不满十六周岁的。
- 2. 已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的。
- 3. 七十周岁以上的。
- 4. 怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。

强化练习

1. （单选）甲市居民周某因在乙市故意伤害他人，被乙市北区公安分局处十五日拘留，并处一千元罚款，周某不服处罚决定，提起行政诉讼并提出暂缓执行拘留的申请。经审查，该公安分局认为暂缓执行拘留不致发生社会危险，要求周某提供担保。下列周某的做法符合法律规定的是（ ）。

- A. 周某提出符合条件的担保人并按规定交纳保证金
- B. 周某提出由其到乙市出差的弟弟担任担保人
- C. 周某向北区公安分局交纳四千元保证金
- D. 周某让其近亲属向北区公安分局交纳三千元保证金

2. (单选) 依照《治安管理处罚法》的规定, 下列违反治安管理行为人不属于应当给予行政拘留而不执行行政拘留情形的是 ()。

- A. 已满十四周岁不满十六周岁的
- B. 已满十六周岁不满十八周岁, 初次违反治安管理的
- C. 七十周岁以上的
- D. 怀孕或者哺乳不满一周岁婴儿的

3. (单选) 某地公安机关通过信息研判发现, 社会上流传着近日要发生 7.8 级地震的消息。经向有关部门了解, 确定该消息为谣言。但是群众对此议论纷纷, 甚至有人准备晚上住在帐篷里。经公安机关调查走访和搜索网络信息来源, 锁定了张某是该谣言的散布者。公安机关经调查取证, 对张某作出了拘留十日的行政处罚决定, 张某对此处罚决定不服。下列张某做法符合法律规定的是 ()

- A. 必须书面向公安机关提出暂缓执行的申请
- B. 必须先行政复议后才能提起行政诉讼
- C. 可以在收到该处罚决定之日起三个月内申请行政复议
- D. 可以在收到该处罚决定之日起六个月内提起行政诉讼

4. (单选) 蒋某因非法侵入他人住宅, 被某区公安分局处以十五日行政拘留, 蒋某不服, 向人民法院提起行政诉讼, 并向该区公安分局申请暂缓执行行政拘留。区公安分局同意其申请但要求其提供担保人, 下列能成为蒋某担保人的是 ()。

- A. 王某, 35 岁, 在当地购房落户, 月收入超过一万元
- B. 刘某, 55 岁, 蒋某姨妈, 在当地无常住户口, 有固定住所
- C. 赵某, 76 岁, 蒋某舅舅, 瘫痪在床, 生活困难
- D. 郑某, 48 岁, 蒋某同学, 本案证人

七、违反治安管理的行为

(一) 扰乱文化、体育等大型群众性活动秩序

- 1. 强行进入场内的。
- 2. 违反规定, 在场内燃放烟花爆竹或者其他物品的。

3. 展示侮辱性标语、条幅等物品的。
4. 围攻裁判员、运动员或者其他工作人员的。
5. 向场内投掷杂物，不听制止的。
6. 扰乱大型群众性活动秩序的其他行为。

（二）扰乱公共秩序

1. 散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的。
2. 投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的。
3. 扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序的。

（三）寻衅滋事

结伙斗殴的；追逐、拦截他人的；强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的；其他寻衅滋事行为。

（四）违反危险物质管理规定

违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的。

（五）殴打他人或故意伤害他人身体

（六）虐待家庭成员、遗弃被扶养人

1. 虐待家庭成员，被虐待人要求处理的。
2. 遗弃没有独立生活能力的被扶养人的。

（七）招摇撞骗

冒充国家机关工作人员或者以其他虚假身份招摇撞骗的。冒充军警人员招摇撞骗的，从重处罚。

（八）旅馆业的工作人员违反规定

1. 对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止的。
2. 明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员或者被公安机关通缉的人员，不向公安机关报告的。

（九）违法出租房屋

1. 房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的，或者不按规定登记承租

人姓名、身份证件种类和号码的。

2. 房屋出租人明知承租人利用出租房屋进行犯罪活动，不向公安机关报告的。

（十）卖淫、嫖娼等行为

1. 卖淫、嫖娼的。

2. 引诱、容留、介绍他人卖淫的。

3. 传播淫秽信息：制作、运输、复制、出售、出租淫秽的书刊、图片、影片、音像制品等淫秽物品或者利用计算机信息网络、电话以及其他通讯工具传播淫秽信息的。

4. 组织、参与淫秽活动：组织播放淫秽音像的；组织或者进行淫秽表演的；参与聚众淫乱活动的；明知他人从事前三项活动，为其提供条件的。

强化练习

1. （单选）张某是 A 球队的球迷，某日，张某去球场观看 A 球队和 B 球队的比赛，比赛过程中，A 球队形势不利。张某十分不满，遂将其带入球场的印有“B 球队，滚出去”及其他带有辱骂性、侮辱性语言的条幅展示出来，并组织一些 A 球队的球迷齐声辱骂 B 球队队员，致使比赛中断长达 10 分钟。在球场负责维持秩序的民警将张某传唤至当地公安机关，公安机关对张某作出行政拘留 7 日并处罚款 500 元的处罚，同时责令张某 12 个月内不得进入体育场观看足球比赛。下列说法正确的是（ ）。

- A. 张某构成扰乱公共场所秩序的行为
- B. 现场民警无权将张某口头传唤至当地公安机关
- C. 现场民警应当将传唤的原因和依据告知张某
- D. 公安机关无权责令张某 12 个月内不得进入体育场观看足球比赛

2. （单选）依照《治安管理处罚法》的规定，下列违反治安管理行为中应从重给予治安处罚的是（ ）。

- A. 张某冒充医生招摇撞骗
- B. 王某冒充法院院长招摇撞骗
- C. 张某冒充公安民警招摇撞骗

D. 赵某冒充记者招摇撞骗

3. (单选) 根据《治安管理处罚法》的规定, 王某扇邓某耳光行为的性质应认定为 ()。

A. 殴打他人

B. 侮辱他人

C. 伤害

D. 寻衅滋事

理论攻坚-行政执法 1（笔记）

【注意】

本节课学习第四章行政执法依据，考试中大约占 10 道题左右，主要包含 2 个部分，即公安办理行政案件的程序规定、治安管理处罚法，这两个规定有很多东西是重合的，如在调查取证时、一些程序问题等都有很多重合的部分，如果行政案件没有讲到的，就会在治安管理中提到。

第一节 公安机关办理行政案件程序规定

一、管辖

行政案件由违法行为地的公安机关管辖。由违法行为人居住地公安机关管辖更为适宜的，可以由违法行为人居住地公安机关管辖，但是涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件除外。

【解析】

1. 行政案件发生之后，公安机关要管。管辖以违法行为地为主，居住地为辅。原因：如甲在某地殴打他人，与案件相关的证据在行为地更为集中，如电视剧中，若发生案件，公安机关都是第一时间赶赴案发现场。

2. 涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件除外：涉及黄赌毒的案件，只能由行为地公安机关管辖，不让居住地公安机关管辖是为了防止利益上的关联。

3. 居住地：作广义理解，包括户籍地（户口所在地）、经常居住地（连续居住满一年的地方）。

二、回避制度

（一）回避的情形

公安机关负责人、办案人民警察有下列情形之一的，应当自行提出回避申请，案件当事人及其法定代理人有权要求他们回避：

1. 是本案的当事人或者当事人近亲属的；
2. 本人或者其近亲属与本案有利害关系的；
3. 与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的。

（二）回避决定

回避适用于公安机关负责人、办案人民警察、鉴定人、翻译人员。办案人民警察的回避，由其所属的公安机关决定；公安机关负责人的回避，由上一级公安机关决定。鉴定人、翻译人员的回避，由指派或者聘请的公安机关决定。

（三）回避结果

在公安机关作出回避决定前，办案人民警察不得停止对行政案件的调查。

作出回避决定后，公安机关负责人、办案人民警察不得再参与该行政案件的调查和审核、审批工作。

被决定回避的公安机关负责人、办案人民警察、鉴定人和翻译人员，在回避决定作出前所进行的与案件有关的活动是否有效，由作出回避决定的公安机关根据是否影响案件依法公正处理等情况决定。

【解析】

1. 回避制度：公安机关接案件之后，若处理案件的人民警察是当事人的仇人或者老公，此时该警察需要回避，因为由他处理案件显然不公平，因此规定了回避制度，即避嫌。

2. 回避的适用人员：

（1）公安机关负责人、办案人民警察。

（2）鉴定人：一个精神病人即便涉嫌刑事犯罪（如杀人放火）也不担责，行政案件也是如此，若一个精神病人将甲打成轻微伤，也不需要担行政责任，最多赔点钱。对此人到底有没有精神病要进行鉴定，若该鉴定人是其老公，则可能会说她是精神病人，从来没有正常过，此时该鉴定人需要回避。

（3）翻译人员：如甲做了某案件的翻译，本来当事人说的是“我做错了，能不能从轻发落，我以后再也不干这种事了”，但甲跟当事人有仇，于是翻译成“打了就打了，咋的，大不了你把我关进去呀，你关我 15 天呀，15 天我出来之后还是一条好汉”，则当事人很冤，因此该翻译人员也需要回避。

3. 回避的情形：

（1）是本案的当事人或者当事人近亲属的：如当事人甲的老公是甲的近亲属，处理案件的警察刚好是甲的老公，则不合适，只要不是两人有仇，则该警察一定会向着当事人甲，比如本来需要拘留 15 天，经该警察处理之后只需要罚款

200 元，会影响案件的公平处理，因此要回避。近亲属的范围很大，如夫妻、父母、兄弟姐妹、祖父母等。

（2）本人或者其近亲属与本案有利害关系的：利害关系即与利益相关，为了自己的利益可能会采用一些不公平的手段，因此需要回避。

（3）与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的：其他关系如七大姑八大姨、情敌、同学（若与该同学关系密切，可能影响案件公正处理，就要回避）。

4. 谁决定回避：

（1）办案人民警察的回避，由其所属的公安机关决定；若是一般人，则找所在的机关；若是负责人，则找上一级。比如县公安局的警察，则由县公安局决定回避；若是县公安局的局长，则由市局决定回避。

（2）派出所的人民警察，由派出所决定回避；若是派出所的所长，则由县公安局决定回避。

5. 申请警察回避，可以书面申请也可以口头申请，因为要方便老百姓，若是文盲不会写字，此时口头申请更方便。

6. 若申请警察回避需要说明理由。

7. 提出回避申请后，公安机关在两日内做出决定并通知申请人。

8. 结果：作出决定之前，警察不停止工作；作出回避决定后，警察不再继续工作；在回避决定作出前所进行的与案件有关的活动是否有效，由作出回避决定的公安机关根据是否影响案件依法公正处理等情况决定。

强化练习

1.（单选）民警王某负责办理一起轻微伤害案件，该案当事人申请王某回避，根据《治安管理处罚法》规定，公安机关决定王某不实行回避的情形是（ ）。

- A. 被侵害人是民警王某所属派出所所长的哥哥
- B. 违法行为人的舅舅是民警王某所在小区的清洁工
- C. 违法行为人是民警王某的大学同学
- D. 被侵害人是民警王某战友的女儿

【解析】1. A 项错误：要回避。C 项错误：大学同学有可能影响案件公正审

判，要回避。D项错误：有可能影响案件公正审判。B项正确：不需回避。【选B】

2.（多选）张某是甲县人，长期前往乙县、丙县做生意，警方查获的下列行政案件，可以由甲县公安机关管辖的有（ ）。

- A. 张某在乙县嫖娼
- B. 张某在丙县赌博
- C. 张某在丙县扰乱公共场所秩序
- D. 张某在乙县打架

【解析】2. 题干是由居住地管辖。A、B项错误：黄赌毒不能由居住地机关管辖，只能由行为地机关管辖。【选CD】

【答案汇总】1-2: B/CD

三、调查取证

（一）人员要求

公安机关进行询问、辨认、检查、勘验，实施行政强制措施等调查取证工作时，人民警察不得少于二人，并表明执法身份。

接报案、受案登记、接受证据、信息采集、调解、送达文书等工作，可以由一名人民警察带领警务辅助人员进行，但应当全程录音录像。

【解析】

人员要求：

（1）公安机关处理案件时，最主要的是调查取证。公安机关在进行调查取证工作时，人民警察（正式录用的，不包括辅警等）不得少于二人，因为两人执法相对更公平，而且可以互相监督，并保护人民警察。如最近疫情期间，某警察让一个女性隔离，于是她说该警察猥亵她，此时若是两个警察则可以证明，若只有一个警察则可能有嘴也说不清楚。

（2）接报案、受案登记、接受证据、信息采集、调解、送达文书等工作，可以由一名人民警察带领警务辅助人员进行：工作比较简单，要求两名警察有点浪费人力。

（二）传唤

1. 书面传唤：经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，使用传唤证传唤。使用传唤证传唤的，违法嫌疑人被传唤到案后和询问查证结束后，应当由其在传唤证上填写到案和离开时间并签名。

2. 口头传唤：对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示人民警察证，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。



强制传唤：对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理、出境入境管理的嫌疑人以及法律规定可以强制传唤的其他违法嫌疑人，经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，可以强制传唤。强制传唤时，可以依法使用手铐、警绳等约束性警械。

【解析】

1. 三种传唤方式：

（1）口头传唤：如一个警察巡逻时发现甲正在实施小偷小摸的行为，此时回警察局申请传唤证显然来不及，则可以口头传唤，口头传唤针对的是现场发现的违法嫌疑人。

（2）书面传唤：一般情况下持传唤证进行传唤。

（3）强制传唤：拒绝传唤的情况下用强制传唤的手段，如戴手铐等。强制传唤针对无正当理由拒绝接受传唤的人。

2. 细节：

(1) 口头传唤需要出示人民警察证。

(2) 需要标清楚到案时间、离开时间：口头传唤的情况下，没有传唤证，则在询问笔录中写清楚；若是书面传唤，则在传唤证上写清楚。

(3) 要告知传唤的依据和理由，并通知被传唤人的家属，若不告诉家属，家属可能会报案。

(4) 口头传唤，事后不需要补办传唤证。

(5) 传唤的对象：只能针对违法嫌疑人，不能传唤证人、被侵害人。

(三) 询问

1. 询问场所和时间：

(1) 在公安机关询问违法嫌疑人，应当在办案场所进行。

(2) 对被传唤的违法嫌疑人，应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过八小时；案情复杂，违法行为依法可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过二十四小时。

2. 询问要求：

(1) 询问违法嫌疑人、被侵害人或者其他证人，应当个别进行。询问时，可以全程录音、录像，并保持录音、录像资料的完整性。

(2) 询问未成年人（治安管理处罚为不满 16 周岁的人）时，应当通知其父母或者其他监护人到场，其父母或者其他监护人不能到场的，也可以通知未成年人的其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场，并将有关情况记录在案。确实无法通知或者通知后未到场的，应当在询问笔录中注明。

(3) 询问聋哑人，应当有通晓手语的人提供帮助，对不通晓当地通用的语言文字的被询问人，应当为其配备翻译人员。

【解析】

1. 在公安机关询问违法嫌疑人，应当在办案场所进行：公安机关内有专门的询问室、办公室、餐厅和洗手间，不能在洗手间进行询问，只能在办案场所进行。

2. 对被传唤的违法嫌疑人，应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过八小时；案情复杂，违法行为依法可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得

超过二十四小时：一般情况下不能超过 8 小时，最长是 24 小时。区分：继续盘问的时间为 12、24、48 小时。

3. 询问要求：不需要死记硬背，都是常识点。

（1）若一个案件有 2 个违法嫌疑人，则要个别进行，否则会进行串供。不管是询问嫌疑人、证人还是被侵害人，都要个别进行。

（2）询问未成年人：为防止对成年人的其他损害，应当通知其他人到场：通知父母或其他监护人到场；若这些人无法到场，此时应通知学校、未成年人保护组织等到场。

（3）若询问聋哑人，要配备通晓手语的人提供帮助；若被询问人不通晓当地语言，要配备翻译人员进行翻译。

（4）询问的时候可以全程录音录像：关键词“可以”，考试时会将“可以”换成“应当”，这是错误的。如一些基层的派出所条件很简陋，没有这些设备，做不到全程录音录像，此时可以选择，可以录音录像，也可以不录音录像。

（5）询问未成年人（治安管理处罚为不满 16 周岁的人）：在两部法中的规定不太一样，在《公安机关办理行政案件程序规定》中，只要是未成年人就应当通知其他人到场，即不满 18 周岁；在《治安管理处罚法》中，不满 16 周岁应当通知其他人到场。做题时看题目表述，若是根据《治安管理处罚法》，则选 16 周岁；若是根据《公安机关办理行政案件程序规定》，则选未成年人。考试一般会避开冲突，如题目为 15 周岁。

（四）检查

1. 检查的对象：对与违法行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。

2. 检查的程序：

（1）检查时，人民警察不得少于二人，并应当出示人民警察证和县级以上公安机关开具的检查证。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示人民警察证，可以当场检查；但检查公民住所的，必须有证据表明或者有群众报警公民住所内正在发生危害公共安全或者公民人身安全的案（事）件，或者违法存放危险物质，不立即检查可能会对公共安全或者公民人身、财产安全造成重大危害。

（2）检查妇女的身体，应当由女性工作人员进行。

【解析】

1. 检查：对与违法行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。如对男性的人身或女性的人身进行检查。

2. 检查的程序：检查是一种重要的调查取证工作，人员不得少于二人，不仅要出具人民警察证，还要出具检查证，检查证由县级以上公安机关开具，最低为县级或区级，派出所不能开具检查证。一般情况下要求出示警察证和检查证，但可能出现例外情况，如发现甲家里存放一些危险物质，若现在不检查，有可能会对甲的人身和财产造成重大危害，此时开检查证来不及，则可以立即检查，只需要出示人民警察证，事后不需要补检查证。

3. 检查妇女的身体，应当由女性工作人员进行：检查男性的身体没有特殊规定。如在机场和火车站，会有工作人员检查身体，拿着扫描器进行扫描，若是男性，则男性工作人员和女性工作人员都可以进行检查；若是女性，则只能由女性工作人员检查。

【真题演练】

1. （多选）2015 年 5 月 2 日，辍学在家的黄某，在过 15 岁生日的时候，到原来上学的学校附近，对晚自习放学后落单的学生进行抢劫，整个过程中，被张某和刘某夫妻二人看到（刘某是哑巴，夫妻二人日常生活中用哑语交流）。8 月中旬，黄某教唆李某（15 岁）盗窃他人财物折价 6000 元。10 月 3 日，黄某主谋，与赵某（17 岁）绑架他人勒索财物 40000 元。2016 年 6 月 19 日，黄某在公交车站等车时，趁一乘客不备，抢夺其皮箱逃跑（箱内有现金 5000 元）。正在下班途中的公安机关侦查员王某目睹全过程，直接截住黄某，将其抓捕，并在其身上搜出一把匕首。

公安机关对张某和刘某夫妻进行询问，下列有关询问方式的说法中正确的有（ ）

- A. 应当单独询问张某
- B. 应当单独询问刘某，但可以请张某在现场对其哑语进行翻译
- C. 可以到张某和刘某提出的地点进行询问
- D. 应当单独询问刘某，但应当另请懂哑语的人在现场对其哑语进行翻译

【解析】1. A 项正确：询问时应当个别进行。B 项错误、D 项正确：若请张某在现场进行翻译，则与一起询问没有区别。C 项正确：张某和刘某是证人，对于目击证人，可以到其提出的地点进行询问，如可以在现场进行询问，也可以到单位、学校、住所、居委会、村委会等地进行询问。【选 ACD】

2. （单选）派出所民警小李在办理一起吸毒案件时，将违法行为人传唤到公安机关询问查证，询问查证的时间不得超过（1）；情况复杂，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》规定可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过（ ）。

- A. （1）8 小时 （2）12 小时
- B. （1）8 小时 （2）24 小时
- C. （1）12 小时 （2）24 小时
- D. （1）6 小时 （2）12 小时

【解析】2. B 项正确。【选 B】

3. 邓某与王某（男，2002 年 3 月 1 日出生）既是邻居又是同学。2016 年 10 月 2 日，邓某买了一辆价值 400 元的自行车，王某欲借用，被拒绝后双方发生口角，情急之下，王某扇了邓某一耳光。10 月 15 日 9 时许，邓某报案，称放在家中的自行车被盗，并指出王某有作案嫌疑。接到报警后，民警老陈和小张一起到王某家中查看情况。10 月 15 日 10 时许，办案民警口头传唤王某到派出所接受调查。王某起初不承认，民警也未让其回家。16 日 14 时许，王某终于供认作案后将自行车藏在同学蔡某家中。

多选：民警老陈与小张在传唤和询问王某时，违反程序规定的行为有（ ）

- A. 对王某口头传唤
- B. 将传唤王某的原因和依据通知其父母
- C. 询问王某时通知王某的父母到场
- D. 询问王某的时间超过 24 小时

【解析】3. 选非题。王某不满 16 周岁，考查通知父母的问题。A 项错误：口头传唤只针对现场发现的违法嫌疑人，题干不是在现场发现王某在偷东西，故

不能用口头传唤。B 项正确：将王某传唤了，要通知其家属。C 项正确：王某不满 16 周岁，需要通知其父母。D 项错误：原则上一般是 8 小时，最长是 24 小时。

【选 AD】

4.（单选）派出所民警接到群众报警称，王某家中存有爆炸物品，遂到王某家中检查。下列说法正确的是（ ）。

A. 因情况紧急，民警来不及办理检查证件，可以出示人民警察证后进入王某家进行检查

B. 检查王某的人身应当经派出所负责人审批

C. 强制传唤王某必须由县级以上公安机关负责人审批

D. 检查王某的住处可由公安派出所负责人审批

【解析】4. 考查检查。A 项正确：王某家中存有爆炸物品，如果不立即检查有可能严重危及公民人身和财产安全，此时当场立即检查即可。B、D 项错误：派出所负责人无权进行审批，必须由县级以上公安机关（含县在内）审批。C 项错误：办案部门的负责人审批即可。【选 A】

5.（多选）某派出所民警王某与刘某出警，进入现场后发现甲、乙、丙、丁正在赌博，经当事人确认共有赌资三千五百元；另外发现一把匕首、多张淫秽光盘以及一支用过的疑似毒品注射器，随即对四人口头传唤。经进一步调查发现，淫秽光盘都是甲的，丁注射过少量海洛因，甲、乙、丁三人均指认匕首是丙的，但丙矢口否认；民警刘某是丙的舅舅，非常生气，对丙拳打脚踢，丙忍受不住，只好承认匕首是自己的。查明上述案情后，民警依法对四名当事人作出处理。办案民警在本案的询问查证过程中，正确的做法有（ ）。

A. 将传唤的原因和依据通知甲、乙、丙、丁四人各自的家属

B. 在自己的办公室对嫌疑人进行询问

C. 分别将甲、乙、丙、丁四人带到不同房间进行询问

D. 告知被询问人享有拒绝回答与本案无关问题的权利

【解析】5. A 项正确。B 项错误：应当在办案场所询问。C 项正确：个别询问。D 项正确：要告知，并且要告知其应如实提供证据，作伪证要承担法律责任。

【选 ACD】

6. (多选) 2017 年 6 月 5 日晚, 张某、王某、李某三人约好到一家 KTV 歌厅包房中唱歌喝酒。期间张某拿出一小包东西对王某、李某说: “这是 K 粉, 咱们哥几个尝尝。” 说罢自己便拿出随身携带的工具开始吸食。王某听了也随着张某一起开始吸食, 李某只是喝酒, 没有吸食。稍后, 李某醉酒, 提议找陪唱的, 张某、王某表示赞同。随后张某叫来歌厅服务员, 要求提供陪唱服务, 服务员拒绝说: “我们这里没有陪唱服务。” 张某听后便对服务员进行谩骂, 并砸毁包房内的一些物品 (价值 200 元)。歌厅经理报警后, 派出所民警迅速出警赶到现场, 对张某、王某和李某及歌厅包房进行了检查, 查获未吸食完的少量 K 粉和吸食用的工具。当民警要把张某、王某、李某三人口头传唤到派出所时, 醉酒的李某拒不配合民警。民警对李某采取了约束措施, 随后将张某、王某、李某三人带至派出所进行询问查证。关于派出所民警对张某、王某、李某的询问查证, 下列说法正确的是 ()。

- A. 询问查证应当及时进行, 时间最长不得超过 12 小时
- B. 询问应当分开个别进行, 但张某、王某涉嫌同一违法行为的可合并进行
- C. 询问时, 可以全程录音、录像, 并保持录音、录像资料的完整性
- D. 询问笔录中应注明张某、王某、李某的到案经过、到案时间和离开时间

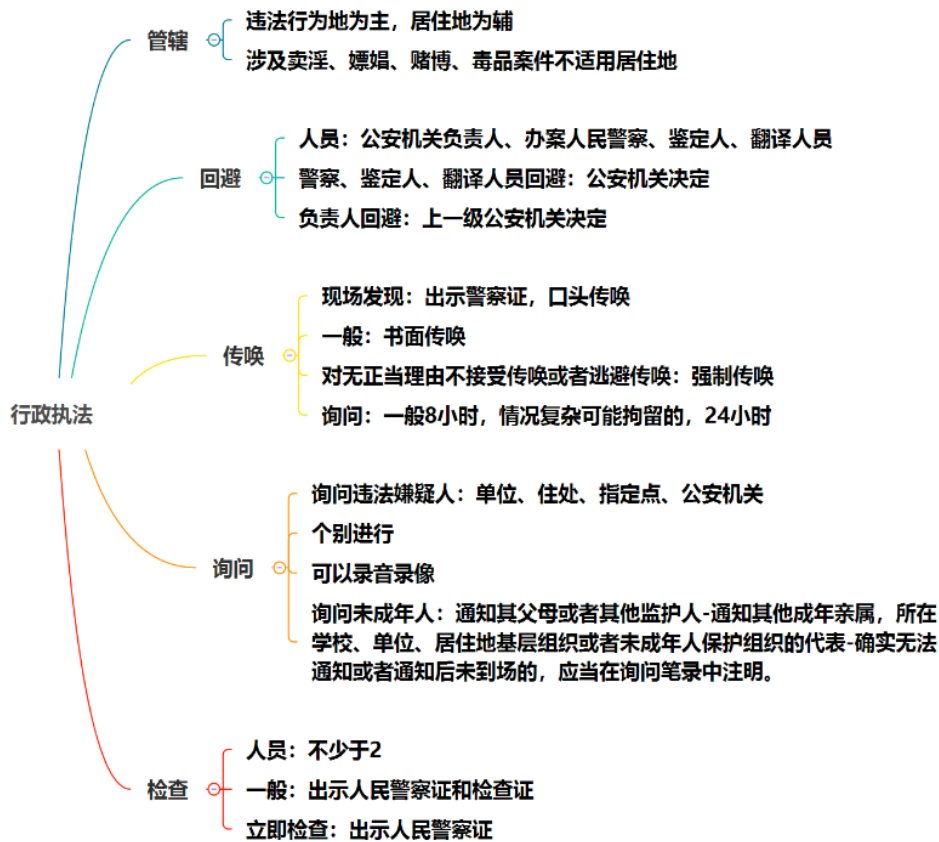
【解析】6. A 项错误: 最长不超过 24 小时。B 项错误: 不能合并。C、D 项正确: 表述正确。**【选 CD】**

7. (单选) 根据《治安管理处罚法》, 有权开具对与违反治安管理行为有关的场所、物品、人身进行检查的检查证明文件的是 ()。

- A. 某镇公安派出所
- B. 某区公安分局
- C. 某市公安局办案人员
- D. 某县公安局办案部门

【解析】7. B 项正确: 有权开具检查证的应该是县级以上公安机关。**【选 B】**

【答案汇总】1-5: ACD/B/AD/A/ACD; 6-7: CD/B



【注意】

1. 行政案件管辖以行为地为主, 居住地为辅, 注意: 居住地包含户籍地、经常居住地。涉及黄赌毒案件, 如卖淫、嫖娼和赌博、毒品的案件不适用居住地管理。

2. 回避: 公安机关负责人或者办案的人民警察是案件当事人或者当事人的近亲属。

(1) 适用公安机关负责人、办案民警外还有翻译人员和鉴定人。

(2) 回避过程中需要说明理由, 而且公安机关要作出决定, 时间: 2 日内。

(3) 警察、鉴定人、翻译人员由所属公安机关决定回避, 如果是负责人找上一级公安机关决定。

(4) 回避的结果: 作出决定前可以继续开展工作; 回避之后不能继续工作; 中间过程中的活动是否有效要视情况而定。

3. 调查: 传唤、询问以及检查。

(1) 传唤：人民警察不得少于 2 人。

①现场违法行为：口头传唤，要出具人民警察证。一般情况下还需要出具传唤证。

②在询问笔录中写明到案经过、到案时间、离开时间。

③书面情况下，写在传唤证上即可。

(2) 询问：

①一般情况不超过 8 小时，情况复杂有可能适用行政拘留不超过 24 小时。

②有很多违法嫌疑人或者很多证人的情况下要个别/分开进行询问。

③可以录音录像。

④询问未成年人：通知其父母或者其他监护人，如果父母到不了，要通知所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表。确实无法通知或者通知后未到场的，应当在询问笔录中注明。

(3) 检查：一般情况不得少于 2 人，情况紧急是可以出示人民警察证立即进行检查，检查过程中的特殊要求：检查妇女要女性工作人员进行；询问聋哑人要提供手语/翻译人员。

(4) 口头传唤以及立即检查的情况下不需要事后补办。

四、行政救济

行政复议	(1) 复议机关：原则上找上一级，公安部找自己 (2) 复议申请：60 日
行政诉讼	(1) 管辖法院： ①一般为基层法院 ②如果被告是公安部，为中级法院 (2) 被告： 一般情况：谁作出行政行为谁是被告 经复议的案件： ①复议维持：共同被告 ②复议改变：复议机关是被告 ③复议未作出决定：看原告选择

	(3) 申请期限： 直接提起诉讼的：6 个月 先复议后诉讼：15 天
国家赔偿	一般情形：谁作出行政行为谁赔偿 经复议，复议机关加重的：复议机关对加重部分赔偿



【解析】

1. 行政救济主要包括行政复议、行政诉讼。比如：李某违法后，被判拘留 15 天，如果李某不服，可以采用复议/诉讼的方式进行。

(1) 行政复议：原则上找上一级机关复议。

(2) 行政诉讼：找法院。

2. 案例：甲对县政府不服，找市政府复议（市政府为行政机关），即行政复议的途径；甲对县政府不服，直接到法院诉讼，为行政诉讼。甲为申请人、县政府为被申请人、市政府为行政复议机关；起诉时甲为原告、县政府为被告、法院为审判机关。

3. 行政复议：

(1) 复议机关：原则找上一级，公安部找自己。

①比如县公安局对甲作出决定，县公安局有两个上级，一个是市公安局、一个是县政府，都可以做复议机关。

②如果对公安部不服，还要找公安部为复议机关，原因：国务院很忙，没时间。

③如果对派出所不服，可以找所属县公安局或县政府申请复议。

④对市局不服，复议机关为省厅或市政府。

(2) 时间：60 日。

4. 行政诉讼:

(1) 一般情况下是基层法院，公安部找中级法院。比如：对派出所、县公安局、市公安局、省公安厅不服都找基层法院，只有告公安部的时候，中级法院才介入审理。基层法院为县基层，中级法院为市中级法院。

(2) 被告:

①一般情况：谁作出谁是被告。比如县公安局决定拘留，那么县公安局就是被告。

②经复议的案件：先去复议，对复议不服然后进行打官司。

a. 复议维持：共同被告。比如原机关为 A 机关，复议机关为 B 机关，原机关决定拘留 15 天，B 机关也认为拘留 15 天是对的，如果是老百姓，会认为二者串通一气、官官相护、沆瀣一气等，所以要二者都告，AB 为共同被告。

b. 复议改变：复议机关是被告。比如原机关为 A 机关，复议机关 B 机关认为 15 天太重，改为罚款 200 元，此时现行有效的处理决定为 200 元的决定，只能告复议机关。

c. 复议未作出决定（复议机关不作为）：看原告选择。复议机关不决定维持或者改变，看原告选择，原告想告 A 机关，A 机关为被告；想告 B 机关，B 机关为被告。注意：二者不能为共同被告。

(3) 申请期限:

①直接提起诉讼的：6 个月。

②先复议后诉讼：15 天。

5. 国家赔偿，比如公安局对王某因为嫖娼进行拘留，但是后来发现王某没有嫖娼，需要赔偿，即国家赔偿。

(1) 一般情形：谁作出行政行为谁赔偿。比如县公安局进行拘留，那么县公安局赔偿。

(2) 经复议，复议机关加重的：复议机关对加重部分赔偿。

①注意：复议不能加重，比如县公安局决定拘留 10 天，到市公安局复议，市公安局不能决定改为 15 天，即复议不能加重。

②“经复议，复议机关加重的”，防止一些复议机关明知道不能加重，反而加重，此时违法需要赔偿。比如原机关决定拘留 10 天，复议机关决定拘留 15

天，此时复议机关只赔偿 5 天，原来的 10 天由原机关赔偿。

③赔偿方式：我国一般赔钱。

强化练习

1. (单选) E 市 F 县公安局对实施盗窃的刘某处以行政拘留十五日的治安处罚，刘某不服处罚，可以 ()。

- A. 只能向 E 市公安局申请复议，不能向人民法院起诉
- B. 只能向 E 市公安局申请复议，不服时再向人民法院起诉
- C. 只能先向人民法院起诉，不服时可再向 E 市公安局申请复议
- D. 既可向 E 市公安局申请复议，也可向人民法院起诉

【解析】1. 刘某可以自由选择，可以行政复议也可以向人民法院提起行政诉讼。【选 D】

2. (单选) 在甲市乙区摆摊的王某和李某发生冲突，造成李某轻微伤，乙区公安分局以故意殴打他人对王某处以行政拘留 5 日的处罚，王某不服，欲提起行政复议，其合法维权途径是 ()。

- A. 应当向乙区公安分局提起行政复议
- B. 应当向甲市公安局提起行政复议
- C. 应当向乙区人民政府提起行政复议
- D. 可以向甲市公安局提起行政复议，也可以向乙区人民政府提起行政复议

【解析】2. 乙区公安分局进行行政拘留，上级部门为甲市公安局、乙区人民政府。【选 D】

3. (单选) 姜某因故意损坏名胜古迹，被 B 市 C 区公安分局滨湖派出所处以 200 元罚款。姜某不服处罚，申请行政复议。行政复议的被申请人应当是 ()。

- A. 滨湖派出所
- B. C 区公安分局
- C. C 区人民政府
- D. B 市公安局

【解析】3. 姜某为申请人，滨湖派出所为被申请人。行政复议机关是 C 区人民政府或 C 区公安分局。比如李某被县公安局处罚，李某为申请人、县公安局为被申请人，市局/县政府为复议机关。【选 A】

4. （单选）史某因放任动物恐吓他人，被甲县公安局乙公安派出所处以 500 元的罚款。史某向甲县人民政府申请行政复议，甲县人民政府改变了该处罚决定。史某提起行政诉讼，其被告是（ ）。

- A. 乙公安派出所
- B. 甲县公安局
- C. 甲县人民政府法制办
- D. 甲县人民政府

【解析】4. 经复议，而且改变的，只告复议机关，即甲县人民政府。【选 D】

5. （单选）甲市乙县公安局依法对违法嫌疑人李某作出罚款的处罚决定，办案民警制作《行政处罚决定书》，应当载明当事人如不服本决定，可以在收到本决定书后依法申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限。以下内容正确的是（ ）。

- A. 两个月内向乙县人民政府申请行政复议
- B. 六十日内向甲市公安局申请行政复议
- C. 六个月内向甲市人民法院提起行政诉讼
- D. 三个月内向乙县人民法院提起行政诉讼

【解析】5. A 项错误：行政复议期限是 60 日。D 项错误：提起行政诉讼是 6 个月。C 项错误：被告是乙县公安局，应该找县级基层法院。【选 B】

6. （单选）屈某因伪造国家机关印章被县公安局处以 15 日拘留，并处 1000 元罚款。屈某认为处罚不当，合法权益受到损害，要求赔偿。针对屈某的赔偿申请，下列表述正确的是（ ）。

- A. 屈某要求的赔偿是国家赔偿
- B. 赔偿义务机关应为市公安局

- C. 屈某请求赔偿的时效为 1 年
- D. 屈某应向市中级人民法院提起诉讼

【解析】6. A 项正确：国家赔偿。

B 项错误：由县公安局赔偿。

C 项错误：时效是 2 年。

D 项错误：应向基层人民法院提起诉讼。国家赔偿：国家机关及其工作人员因行使职权造成损害，依法应给予的赔偿。如果今天李某打伤王某，赔偿医疗费为民事赔偿；如果李某是公安局工作人员，在执法过程中打伤王某，此时为国家赔偿。【选 A】

【答案汇总】1-5：D/D/A/D/B；6：A

【注意】

1. 行政复议：原则为上一级。
 - （1）派出所找县公安局、县政府。
 - （2）县公安局找市局或者县政府。
 - （3）公安部找自己。
2. 行政复议的时间：60 日内提起行政复议。
3. 行政诉讼：
 - （1）法院，一般情况找基层法院；公安部找市中级人民法院。
 - （2）县公安局做出处罚决定，被告为县公安局。
 - （3）案件经过复议，分情况：
 - ①复议机关选择维持，以两个为共同被告。
 - ②复议机关选择改变，只告复议机关。
 - ③如果复议机关没有做任何决定，可以自由选择。
 - （4）时间：直接打官司为 6 个月，先复议后诉讼为 15 天。
4. 国家赔偿：一般情况下谁做的谁是赔偿机关。如果复议机关加重，对于加重部分要进行赔偿。时效：2 年，2 年内提起国家赔偿。
5. 注意：不是必须先复议才能诉讼，一般情况下可以自由选择，可以先复议

再诉讼、也可以直接诉讼。

遇见不一样的自己

Be your better self